MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires para el financiamiento del Acueducto Región Noroeste

La Nación acompaña a la Provincia de Buenos Aires, titular de la obra, para financiar el acueducto que toma agua del Paraná en San Nicolás y la lleva hasta Guaminí (unos 1.200 km, 23 partidos), con crédito multilateral y contratos de agua de largo plazo con las industrias de la traza que adelantan fondos para la obra.

Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: convenio bilateral Nación–Provincia; ratificación por ley nacional y por la Legislatura bonaerense. La garantía o el aval nacional del crédito requieren autorización en la ley de presupuesto (Ley 24.156, Título III).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada por su Gobernador, en adelante 'las partes'.

Que el Acueducto Región Noroeste es una obra de la Provincia que toma agua del río Paraná en San Nicolás y la conduce, con una planta potabilizadora, estaciones de bombeo y cisternas, por unos 1.200 kilómetros hasta Guaminí, para abastecer a cerca de un millón de personas de veintitrés partidos donde el agua subterránea presenta arsénico, nitratos y alta salinidad.

Que la obra cuenta con un plan maestro aprobado en 2016 y no ha sido construida, y que integra la lista de obras hídricas cuyo relevamiento y reactivación ordenó el Poder Ejecutivo nacional.

Que una parte de su costo puede ser cubierta por los futuros grandes usuarios industriales de la traza mediante contratos de agua de largo plazo que adelanten fondos para la obra.

Que el artículo 15 de la Ley N° 24.156 regula los compromisos de obras cuya ejecución excede el ejercicio, y su Título III, las operaciones de crédito público y los avales del Tesoro nacional.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan el esquema de financiamiento del Acueducto Región Noroeste, obra de la Provincia que toma agua del río Paraná en San Nicolás y la conduce, con planta potabilizadora, estaciones de bombeo y cisternas, hasta Guaminí, pasando por Pergamino, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen y Salliqueló, para abastecer a los veintitrés partidos de su traza.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Titularidad. La Provincia es titular y comitente de la obra, aprueba su proyecto, la licita, la contrata y designa a su operador. La Nación acompaña su financiamiento en los términos de este Convenio.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Proyecto. Dentro de los DOCE (12) meses de la firma, la Provincia actualizará el proyecto sobre la base del plan maestro de 2016, con su costo, sus etapas, la demanda de agua para consumo humano e industrial y el modelo de operación y tarifas, y lo pondrá a disposición de la Nación y de los organismos financiadores.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Crédito multilateral. Las partes gestionarán conjuntamente el financiamiento de la obra con organismos multilaterales de crédito, destinado exclusivamente a su construcción. La Nación podrá otorgar su garantía o aval, o tomar el crédito para transferirlo a la Provincia, en la medida en que lo autorice la ley de presupuesto, conforme al Título III de la Ley N° 24.156. Un anexo financiero, que firmarán las partes al cerrar el financiamiento, fijará los montos, las proporciones y las condiciones de devolución.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Aporte nacional. El aporte nacional no reembolsable que eventualmente se acuerde se ejecutará con el presupuesto plurianual de infraestructura, dentro del cupo de obras, con su cronograma aprobado conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Contratos de agua con usuarios industriales. La Provincia, o el operador que designe, celebrará contratos de provisión de agua de largo plazo con las industrias que se instalen o amplíen sobre la traza, incluidos los proyectos industriales que se radiquen en la zona, por los cuales los usuarios adelanten fondos para la obra a cuenta del servicio futuro. Los adelantos se depositarán en una cuenta especial de la obra y solo podrán aplicarse a su construcción.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Prioridad del consumo humano. El agua para consumo humano tiene prioridad sobre los usos industriales. Los contratos con usuarios industriales no podrán comprometer caudales que la afecten.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Tarifas. La Provincia procurará que las tarifas del servicio cubran los costos de operación y mantenimiento del acueducto, con una tarifa social focalizada para los hogares que la necesiten.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento asegurado. La obra o cada una de sus etapas solo se licitará cuando cuente con el financiamiento asegurado para su terminación.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Publicidad. Las licitaciones, contratos, adelantos de usuarios, desembolsos y certificados de la obra se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas y en los sitios oficiales de las partes, y el avance físico y financiero se publicará cada mes.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión Mixta. Créase la Comisión Mixta del Acueducto Región Noroeste, integrada por DOS (2) representantes de cada parte, que seguirá el financiamiento, los contratos con usuarios y el avance de la obra, y publicará un informe semestral. Se invita a los municipios de la traza a designar observadores.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y hasta la habilitación total de la obra y la cancelación de las obligaciones financieras que de él resulten.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Convenio a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros y la eventual garantía nacional, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización. La Provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Firma. En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en […], a los […] días del mes de […] de 2028.